

Wartungsvertrag



VERTRAGSPARTEIEN

ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich,

- im folgenden **Auftragnehmer** genannt -

und

Windpower Lamstedt GmbH & Co.KG, Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge,

- im folgenden **Auftraggeber** genannt-

PRÄAMBEL

Der Auftraggeber betreibt folgende vom Auftragnehmer hergestellte Windenergieanlagen des Typs ENERCON – E-70 E4 mit der

Serien-Nummer	Inbetriebnahme
782124	03.04.2009
782125	16.03.2009
782126	05.03.2009
782127	19.02.2009
782128	06.03.2009
782132	23.01.2009
782133	14.01.2009
782134	07.01.2009

Der Auftragnehmer bietet Wartungsdienstleistungen für die von ihm hergestellten Windenergieanlagen an.

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die regelmäßige Wartung der bezeichneten Windenergieanlage, gemäß den technischen Notwendigkeiten, die in den Wartungsprotokollen für den vorgenannten Anlagentyp vorgesehen sind.

INHALT

1. INSTANDHALTUNG	3
2. WARTUNG UND INSPEKTION	3
3. FERNÜBERWACHUNG UND INSTANDSETZUNG	3
3.1. Anbindung des Windparks an das Fernüberwachungsnetz	3
3.2. Störmeldungen	4
3.3. Resets und Einsatzplanung	4
3.4. Instandsetzung	4
4. SERVICE INFO PORTAL (SIP)	4
4.1. Zugang zum SIP	4
4.2. Funktionen des SIP	4
5. ZUGANG ZUM STANDORT	5
6. ENTGELT	5
6.1. Entgelt	5
6.2. Fälligkeit	5
6.3. Preisanpassung	5
6.4. Entgelt für zusätzliche Leistungen	6
6.5. Zahlungsverzug	6
7. BEGINN UND ENDE DES VERTRAGSVERHÄLTNISSSES	6
8. STANDSICHERHEITSNACHWEIS	7
9. HAFTUNG	7
10. GEHEIMHALTUNG	7
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN	7
11.1. Gerichtsstand und Erfüllungsort	7
11.2. Sonstiges	8
12. ANHÄNGE	8

1. Instandhaltung

- 1.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die erforderliche Instandhaltung der eingangs näher bezeichneten Windenergieanlagen im Rahmen dieses Vertrages zu übernehmen. Die Instandhaltung beinhaltet in Anlehnung an DIN 31 051 sowohl die Wartung und Inspektion gemäß Herstellerspezifikation als auch die Instandsetzung (zusätzliche Leistung gem. Ziffer 3.4.1 i. V. m. Ziffer 6.4) der Windenergieanlage.
- 1.2. Dieser Vertrag umfasst ausdrücklich nicht die Wartung, Inspektion oder Instandsetzung der nachfolgend aufgeführten Positionen (soweit vorhanden), selbst wenn diese vom Auftragnehmer geliefert worden sein sollten:
- (a) die zusammen mit der Windenergieanlage gelieferte persönliche Schutzausrüstung,
 - (b) die Zuwegung und
 - (c) Umspannwerke.

2. Wartung und Inspektion

- 2.1. Die Wartung und Inspektion erfolgt gemäß Wartungspflichtenheft. Etwaige Änderungen der Wartungsinhalte und -intervalle bleiben dem Auftragnehmer vorbehalten. Die genaue Festlegung der entsprechenden Wartungstermine obliegt jeweils dem Auftragnehmer.
- 2.2. Der Umfang der durchzuführenden Wartungsarbeiten richtet sich nach dem jeweils aktuellen Stand der Wartungspläne in Anhang 1 bis 3 und beinhaltet im Wesentlichen:
- (a) Prüfung des Zustands und der Betriebsbereitschaft aller Hauptkomponenten und schalttechnischen Einrichtungen,
 - (b) Prüfung der Funktionsbereitschaft und des Auslösens aller internen Schutzeinrichtungen,
 - (c) Ermittlung möglicher Abweichungen und Abgleich der Werte mit den in den Spezifikationen der vom jeweiligen Hersteller vorgeschriebenen Toleranzen
 - (d) Austausch von Schmierstoffen gemäß Herstellerspezifikation, und
 - (e) Erstellung eines jährlichen Wartungsplans via Service Info Portal (SIP)
 - (f) Erstellung der Wartungsberichte

Die Wartungsprotokolle werden dem Auftraggeber in SIP zur Verfügung gestellt.

- 2.3. Sachverständigenprüfungen jeglicher Art sind nicht Bestandteil dieses Vertrages.

3. Fernüberwachung und Instandsetzung

3.1. Anbindung des Windparks an das Fernüberwachungsnetz

- 3.1.1. Für die Dauer des Vertrages wird der Auftragnehmer die Windenergieanlagen an sein Fernüberwachungsnetz anschließen.
- 3.1.2. Die Kosten für den Betrieb des Kommunikationsmediums trägt der Auftraggeber.

3.2. Störmeldungen

- 3.2.1. Der Auftragnehmer wird für Zwecke dieses Vertrages Störmeldungen durch das ENERCON SCADA System empfangen und verarbeiten sowie für die Erfüllung dieses Vertrages verwenden.

3.3. Resets und Einsatzplanung

- 3.3.1. Sofern die Art der Störung einen Neustart der Windenergieanlage mittels Fernüberwachungssystem zulässt wird der Auftragnehmer diesen vornehmen.
- 3.3.2. Sollte ein Neustart über das Fernüberwachungssystem nicht möglich sein, wird der Auftragnehmer auf Kosten des Auftraggebers alle erforderlichen Maßnahmen für eine Reparatur vor Ort einplanen, sofern der Auftraggeber die in Ziffer 6.4 genannten Voraussetzungen erfüllt.

Die Einsatzplanung erfolgt an den Tagen von Montag bis Freitag - mit Ausnahme von Feiertagen - in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr.

3.4. Instandsetzung

- 3.4.1. Auftretende Störungen und Schäden der vertragsgegenständlichen WEA wird der Auftragnehmer auf Kosten des Auftraggebers beseitigen, sofern der Auftraggeber die in Ziffer 6.4 genannten Voraussetzungen erfüllt.
- 3.4.2. Soweit nicht anders zwischen den Parteien vereinbart erfolgen Instandsetzungsarbeiten an den Tagen von Montag bis Freitag – mit Ausnahme von Feiertagen – in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr.
- 3.4.3. Sofern keine anderslautende Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen wird gehen sämtliche ausgetauschten Teile und Komponenten in das Eigentum des Auftragnehmers über.

4. Service Info Portal (SIP)

4.1. Zugang zum SIP

- 4.1.1. Für die Dauer des Vertrages erhält der Auftraggeber Zugang zum SIP einschließlich der in diesem Vertrag beschriebenen Funktionen.

4.2. Funktionen des SIP

- 4.2.1. Dem Auftraggeber stehen insbesondere die folgenden Funktionen des SIP zur Verfügung
- (a) Einblick in historischen Status der Windenergieanlage,
 - (b) Elektronischer Servicebericht,
 - (c) Elektronischer Wartungsbericht,
 - (d) Wartungsplanung, und
 - (e) Download-Bereich mit der jeweils letzten Fassung der relevanten Status-Liste und Betriebsanleitung der WEA

5. Zugang zum Standort

- 5.1. Dem Personal des Auftragnehmers ist stets und bei jeder Windgeschwindigkeit der Zugang und die ungehinderte Durchführung der vertraglich zu erbringenden Leistungen zu gewähren.
- 5.2. Für die Dauer des Vertrages hat der Auftraggeber auf eigene Kosten und Gefahr ungehinderten Zugang zum Standort und zu jeder einzelnen Windenergieanlage sicherzustellen, damit die nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen und zusätzlichen Leistungen erbracht werden können.
- 5.3. Sollte der Zugang zur Windenergieanlage und / oder das Be- und Entladen der Servicefahrzeuge an der Windenergieanlage nicht möglich sein, so ist das vom Auftragnehmer beauftragte Personal nicht verpflichtet, die Arbeiten an der Windenergieanlage durchzuführen. Etwaige hierdurch entstehende Mehrkosten, insbesondere für vergebliche Anfahrten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

6. Entgelt

6.1. Entgelt

- 6.1.1. Das Jahresentgelt für die vom Auftragnehmer gemäß Ziffer 2 zu erbringenden Leistungen beträgt pro WEA **7.800,00 Euro** zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Dieser Betrag beinhaltet sämtliche Fahrt-, Übernachtungs- und Reisekosten, sowie die Kosten für Wartungsmaterialien gemäß Herstellervorgabe.

6.2. Fälligkeit

- 6.2.1. Das vereinbarte Entgelt ist erstmals mit Beginn der vereinbarten Vertragslaufzeit zu entrichten und für die Folgejahre stets zu Beginn des Vertragsjahres; der Betrag wird jeweils innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Rechnung bei dem Auftraggeber zur Zahlung fällig.

6.3. Preisanpassung

- 6.3.1. Steigende Betriebskosten, beispielsweise im Lohn- und Materialkostenbereich, können ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Rahmen der jährlichen Preisanpassung berücksichtigt werden. Der Auftraggeber erklärt sich bereits jetzt mit einer angemessenen jährlichen Preissteigerung einverstanden, sofern diese auf die folgenden, vom Deutschen Statistischen Bundesamt (www.destatis.de) veröffentlichten Indizes bezogen wird:

- (a) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten (Fachserie 17, Reihe 2)
- (b) Index der tariflichen Stundenlöhne in der gewerblichen Wirtschaft (7. Nachrichtlicher Nachweis der Indizes nach Hauptgruppen), Investitionsgüterproduzenten (Männer und Frauen zusammen) (Fachserie 16, Reihe 4.3)

wobei die Preisentwicklung zu 30 % und die Lohnentwicklung zu 70 % berücksichtigt werden.

- 6.3.2. Falls die in dieser Ziffer festgelegten Indizes nicht mehr veröffentlicht werden, gelten von den Parteien unmittelbar nach Kenntnis hiervon neu zu vereinbarende Ersatzindizes. Existieren keine geeigneten Ersatz-Indizes, muss die Preisgleitklausel insgesamt neu verhandelt werden. Bis zur Vereinbarung von Ersatz-Indizes bzw. einer neuen Preisgleitformel erfolgt die Berechnung und Bezahlung mit den zuletzt ermittelten Preisen und wird nach Vereinbarung der Ersatz-Indizes bzw. der neuen Preisgleitformel rückwirkend angepasst.

- 6.3.3. Die Erklärung der Preisanpassung erfolgt mit Rechnungsstellung. Auf Nachfrage des Auftraggebers wird der Auftragnehmer die Preisanpassung durch geeignete Nachweise belegen.

6.4. Entgelt für zusätzliche Leistungen

- 6.4.1. Maßnahmen, Lieferungen, Arbeiten oder Dienstleistungen, die vom Auftragnehmer zusätzlich zu den in diesem Vertrag festgelegten Leistungen erbracht werden (z. B. die unter Ziffer 3.4.1 zu erbringenden Leistungen), sind vom Auftragnehmer gemäß den Bestimmungen dieser Ziffer 6.4 zu erbringen.
- 6.4.2. Im Falle zusätzlicher Leistungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber vor deren Ausführung ein Angebot hinsichtlich der aus Sicht des Auftragnehmers erforderlichen Maßnahmen einschließlich eines Kostenvoranschlages zu unterbreiten. Für den Fall, dass ohne die sofortige Behebung des Fehlers eine unmittelbare Gefahr besteht oder aber erheblicher Schaden an der jeweils betroffenen Windenergieanlage bzw. am Windpark einzutreten droht, ist der Auftragnehmer berechtigt, die entsprechenden Maßnahmen auch ohne vorherige Unterbreitung eines Angebotes auszuführen.
- 6.4.3. Die Verpflichtung zur Erstellung eines Angebotes entfällt, sofern der Aufwand einen Betrag von 5.000,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer voraussichtlich nicht übersteigen wird und die Leistungen an den Tagen von Montag bis Freitag – mit Ausnahme von Feiertagen – in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr erbracht werden.
- 6.4.4. Kosten für die Ausführung zusätzlicher Leistungen sind dem Auftraggeber jeweils gesondert in Rechnung zu stellen. Der jeweilige Betrag wird innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Rechnung beim Auftraggeber zur Zahlung fällig.

6.5. Zahlungsverzug

- 6.5.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt im Falle des Zahlungsverzuges Zinsen in Höhe von 8 (acht) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen.
- 6.5.2. Der Auftragnehmer ist im Falle des Zahlungsverzuges des Auftraggebers berechtigt, die vertraglich geschuldeten Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung zu verweigern. Wird das vertraglich vereinbarte Entgelt auch nach nochmaliger schriftlicher Zahlungsaufforderung nicht geleistet, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den vorstehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

7. Beginn und Ende des Vertragsverhältnisses

- 7.1. Dieser Vertrag beginnt am 01.01.2020 und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die Laufzeit verlängert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr, sofern nicht eine der Parteien den Vertrag spätestens mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsjahresende kündigt.

Der Wartungsvertrag löst den EPK-Vertrag gezeichnet am 28.02.2006 ab.

- 7.2. Abgesehen von den in Ziffer 6.5.2 und Ziffer 7.1 genannten Fällen kann der Auftragnehmer diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt insbesondere vor, wenn der Auftraggeber

- (a) trotz schriftlicher Abmahnung und Setzen einer angemessenen Frist
- i. eine dauerhafte Zuwegung zu der Windenergieanlage, oder
 - ii. einen ungehinderten Zugang zur internen Parkverkabelung
 - iii. nicht bereithält; oder

- (b) eine oder mehrere der vertragsgegenständlichen Windenergieanlagen vor Ablauf der in Ziffer 7.1 vereinbarten Vertragslaufzeit veräußert; ausgenommen hiervon sind Übertragungen auf das finanzierende Kreditinstitut zu Sicherungszwecken.

7.1.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Ausführung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen zu verweigern, solange nicht sämtliche Ansprüche und Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber, erfüllt sind. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen und Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Auftraggeber nur aufgrund solcher Gegenansprüche berechtigt, die aus demselben Vertragsverhältnis stammen.

8. Standsicherheitsnachweis

8.1. Rechtzeitig zum Ende der zertifizierten Entwurfslebensdauer der WEAs sowie zu den danach regelmäßig wiederkehrenden Prüfterminen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer unaufgefordert eine gutachterliche Stellungnahme zum Nachweis der Standsicherheit der Windenergieanlage im jeweils vorgeschriebenen Umfang vorzulegen.

Die Kosten für die gutachterlichen Stellungnahmen trägt jeweils der Auftraggeber.

9. Haftung

9.1. Der Auftragnehmer haftet nur für schuldhaft verursachte Personenschäden und solche Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seitens des Auftragnehmers, eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Auftragnehmer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt; letzteres gilt auch im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.

10. Geheimhaltung

10.1. Der Inhalt dieses Vertrages sowie aller durchgeführten Verhandlungen und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten und alle im Zusammenhang damit von den Parteien ausgetauschten Dokumente und Informationen (sei es in körperlicher, elektronischer oder sonstiger Form) sind vertraulich. Derartige Dokumente und Informationen dürfen nur folgendem Personenkreis gegenüber offengelegt werden:

- (a) Parteien, ihren Rechtsberatern, dem Finanzierungspartner sowie den Vertretern und Beratern und Dritten die im Zusammenhang mit dem Vollzug dieses Vertrages davon Kenntnis haben müssen; diese sind entsprechend zur vertraulichen Behandlung zu verpflichten und
- (b) Behörden, soweit die Parteien aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften zur Offenlegung verpflichtet sind.

11. Schlussbestimmungen

11.1. Gerichtsstand und Erfüllungsort

11.1.1. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist der Standort der Windenergieanlage(n).

11.1.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – Bremen.

11.2. Sonstiges

- 11.2.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. Ungültige Vertragsbestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.
- 11.2.2. Nebenabreden wurden nicht getroffen. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur schriftlich abbedungen werden.

12. Anhänge

Anhang 1	Wartungsplan Fettwartung
Anhang 2	Wartungsplan Haupt- und 4-Jahres-Wartung
Anhang 3	Wartungsplan Windabhängige Wartung

(Anhänge über SIP abrufbar)

Für den Auftraggeber

Rauhenste 14.10.2019
Ort / Datum

Dirk Ketelsen

Dirk Ketelsen

- Geschäftsführer -

Für den Auftragnehmer

Aurich, 12.11.2019
Ort / Datum

Hans-Dieter Kettwig

Hans-Dieter Kettwig

- Geschäftsführer -

(Nur für interne Zwecke)

Stefan Lütkemeyer

Stefan Lütkemeyer

- Vertriebsleiter -